

מסורת הש"ס

(א) מ"ק יח: קדושין ט"ז, (ב) נפי' בתוס' לעיל טז, ד"ה השתא ובתוס' דלקמן קט. ד"ה תשב"ג, (ג) בטרות נא,, (ד) נשם נא::, (ה) גיטין כא. כ"ב קשה::, (ו) ודף נא::, (ז) נפי' היטיב סוגיא דכ"ב קע::, (ח) נפי' בתוס' שם ד"ה והלכה::, (ט) נ"ל אי כ"ב בשעת מתן מעות ה"ל לפרושי כו'. רש"ל, (י) נ"ל וקשה להי"י לפרוש הקונטרס הואיל ומוקי לה כו'. רש"ל,

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה כתנאי הד"ח טז ד"ה אליבא: (ב) שם ד"ה אליבא. וקשה לפי' הקונטר' הואיל ומוקי לה להאי:

מוסף רש"י

בשטרי התנאים שציינהם וממון שפוסקים זה לזה (קדושין ט:). הן הן הדברים הנקנין באמירה. גלג קנין, שהקדושין אין גמר הדבר, דבהאי הנאה דקא מתחמני אהדדי גמרי ומקי (שם). כתב לכהן שאני חייב לך חמש סלעים. משום פדיון בנו (בבורות נא). גזירה שמא יאמרו פודין בשטרות. אפילו אין טמנין כלום, אי נמי בשטר שיש לו על חצירו (שם נא:). ערב היוצא אחר חיתום שטרות. לאחר שנחתם השטר כתב הערב כתב ידו ואני ערב (גיטין כא:). גובה. המלוה ממנו, מנכסים בני חורין. אצל לא משעבדני כיון ליתא שטר בעדים לית ליה קלג והוא ליה כמלוה על פה (שם) כיון דלא תחמני עדים על הערבות, והוא הדין לערב בלא שטר אחר מתן מעות (רשב"ם ב"ב קענה).

הנושא את האשה פרק שנים עשר כתובות קב.

לא בשטרי פסיקא. החתן והכלה פוסקין תנאים שציינהם שנים עדים והעדים חותמים עדות גמורה. וא"ת א"כ מאי למימרא אינטריך כגון דליכא קנין אלא דברים ואשמעינן כדרך גידל דלא צעי קנין: **לצר לו כהן**. שלא יתנו לכהן אחר: **אי הכי**. דטעמא משום

שיעבודא לאורייתא הוא והוא ליה

כמעיד עדים וחותמים אמאי אין

צנו פדוי: **שמה יאמרו פודין**. את

הצבור בשטרי חוב שיש לו על אחר

ומסרו לכהן צפדינו דלמי לאמימר

מה לי האי שטרא ומה לי האי שטרא

ואנן תנן במסכת בטרות^(א) אין פודין

לא צעדים ולא בשטרות ולא

בקרקעות וילפינן לה התם מקראי

בפרק יש צבור לנמלה: **לאחר חיתום**

שטרות. תחת חתימת העדים כתוב

פלוגי ערב והוא מודה דדבר:

גובה מנכסים בני חורין. המלוה

מן הערב ולא מנכסים משועבדים

כיון דלאחר חיתום השטר הוא

הויא לה כמלוה על פה: **אליבא**

דבן ננס כולי עלמא לא פליגי.

כלומר בזה שפיר קאמרת דר' יוחנן

כרבי ישמעאל ולא כבן ננס דמודה

רבי יוחנן דלצן ננס פטור דהשתא

ומה ערב דשיעבודא לאורייתא הוא

דכתבי^(א) אנוכי אערצנו (בראשית מג)

כי ליכא עדים פטור כ"ש כה"ג:

כי

כרבי ישמעאל וריש לקיש דאמר כבן

ננס אליבא דבן ננס כ"ע לא פליגי כי

דמילתא לפדיון צנו הוא דקאמר ולעולם אית ליה דר' יוחנן. מ"ר: **בתנאי ערב** היוצא אחר חיתום שטרות. ולא חתם עלֹמּו היתב אלא ואני ערב צעלמא כעין שלמעלה והשתא משמע הכא דערב היוצא אחר חיתום שטרות מיחייב משום דחשיב כמודה שנשעה ערב בשעת מתן מעות וקשה לרבי דלא משמע הכי בסוף פ"ב דגיטין (דף כא. ושם) דלמרנין התם צעי רמי צר חמא היו מוחזקין

צטבאל שהיא שלה וגט כתוב עליה והרי היא יוצאה מתחת ידו כו' מהו מי אמרינן אקנויי אקניתא ניהליה או דלמא כו' וצעי למיפשט

רבא מערב היוצא אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין אלמא דחייב משום דשיעבד נפשיה כשחתם עלֹמּו בשטר ומשום הכי

פשיט שפיר דהא האי שטרא כשחתם צו הערב לאחר זמן כבר היה מסור למלוה והיחזק נכסי הערב משועבדין צו והא צעינן ספר

מקנה אי לאו דלקנייה ניהליה מלוה לערב וחתם והדר מסר ניהליה ואי מטעם הודאה מיחייב א"כ לא לריק שיהא קנוי לערב ואומר

רבי דלעולם מחמת הודאה מיחייב והכי פשט רבא דאי אמרת צשלמא צעלמא קני כה"ג משום הכי מיחשב הודאה דאלימא מילתא דשטר

וחשיבא הודאה אלא אי אמרת צעלמא לא מיחייב כה"ג אס כן הכא נמי לא אלימא מילתא דהאי שטרא ולא חשיב הודאה. מ"ר (א):

אליבא דבן ננס כ"ע אא פליגי. פירוש רבי יוחנן לא מני סבר כבן ננס ומימה לר"י דהואיל וצן ננס פליג אדרבי יוחנן דלא חשיב ליה

הודאה מנה ליה לרבי יוחנן דרבי ישמעאל סבירא ליה כותיה דהא צשליה צ"ב (דף קטו.)^(א) אמר רבי יוחנן גופיה חלוק היה היטב

ישמעאל אף בחנוק ודלמא דוקא בחנוק הוא דפליגי דרבי ישמעאל סבר משעבד נפשיה וצן ננס סבר דחנוק לא משעבד נפשיה אצל

צהודאה ל"פ כלל דמודה רבי ישמעאל דאניה הודאה ונראה לי דיש לדקדק מדקתני רישא ערב היוצא אחר חיתום שטרות ואי לא פליג רבי

ישמעאל צהודאה לא הוה ליה למיתני הכי אלא הוה ליה למימר דערב שלא צשעת מתן מעות משתעבד נפשיה אלא הא קמשמע לן

דאפילו תמני לומר דלא מיחייב משום דלא משעבד נפשיה הואיל ולא הוי צשעת מתן מעות מכל מקום מחמת הודאה מיחייב וכי מימא

ומנלן דבחנוק פליגי דלמא בזה דוקא פליגי יש לדקדק מדקאמר רבי ישמעאל למה והשיב לו הרי שהיה חונק ואם תמני לומר דמודה רבי

ישמעאל בחנוק דלא מיחייב א"כ היכי קאמר ליה למה לא יתחייב מטעם הודאה ומה השיבו הרי שהיה חונק אין הנדון דומה לראייה

אלא ודאי בחנוק נמי פליגי והכי קאמר לו למה לא יתחייב משום דמעכשיו הוא דמשעבד נפשיה וצוה שמעתי מר' דכרבי ור"ת מפרש

כולה סוגיא בזה השטר כעדי מסירה י"ל דלא חשיב האי שטר לאשתעבודי ציה כיון שאין כתוב צו שם הערב אלא כתיבתו דכיון שאין מוכיח

שצויה להשתעבד ולהתחייב לו מנה בשטר זה ובהא פליגי רבי יוחנן סבר אלימא מילתא דשטרא לאקנויי ציה בשטר זה כמו שהודה

צפני עדים ואין הדמיון טוב אלא אידי דנקט לעיל דלמר להו אתם עדי נקט נמי הכא כמ"ד להו אתם עדי דמי ואין לתמוה היכי

משתעבד בשטר זה הא אין מטלטלין נקנין בשטר דיש לומר דהואיל וטרה למכתב שטרא גמר ומשעבד נפשיה שהרי אפילו צאמירה צעלמא

יש דברים שנקנים כדקאמר צסמוך ועוד דשמעינן ליה לרבי יוחנן צבהצב (צ"ב דף מט.) הנותן מתנה מועעת לחצירו קנה אע"פ שלא

הגיע לידו דגמר ומקני הכא נמי מתוך שטרה ליתנס בשטר צבה"ג גמר ומקנה ומסיק כתנאי ערב היוצא אחר חיתום שטרות וחתם עלֹמּו

היתב אני פלוגי צן פלוגי ערב ומעכשיו הוא משתעבד ועכשיו אחיא שפיר ההיא דגיטין (דף כא. ושם) אצל לפי' הקונטרס דמטעם הודאה

לא כתב צו אלא ואני ערב ומסר לו השטר צפני עדים ופליגי צן ננס ורבי ישמעאל אי הויא הודאה אי לאו ואם תאמר אמאי לא הוי

שיעבד צוה השטר כעדי מסירה י"ל דלא חשיב האי שטר לאשתעבודי ציה כיון שאין כתוב צו שם הערב אלא כתיבתו דכיון שאין מוכיח

מכתיבתו שהוא מסרו לא מני לאשתעבודי ציה וא"ת אמאי נקט אחר חיתום שטרות ה"ה קודם חיתום דהוו מיפלגי וי"ל דלהכי נקט אחר

חיתום דקודם חיתום אין רגילות לכתוב לשון גרוע אצל לאחר חיתום רגילות הוא לכתוב לשון גרוע בשטר משום שההלואה צבר נעשית

ולפי' ר"ת דמיירי בשטר גמור ליכא למימר דהא דנקט לאחר חיתום משום דקודם חיתום גצי לכ"ע אפי' שלא צשעת מתן מעות דהא צן

ננס כריש לקיש ולדידיה לא מני לאישתעבודי בשטרא אלא להכי נקט לאחר חיתום דאז מוכחא מילתא דלאחר מתן מעות היה אצל קודם

חיתום מוכח מילתא דקודם מתן מעות הוא ובהא מודה צן ננס דמשתעבד אצל לאחר חיתום פליג דמוכחא מילתא דלאחר מתן מעות

הוא דאי קודם מתן מעות הוה להו לאקדומי לחיתום אלא לא יכלו להקדימו וכ"ת משום הא ליכא הוכחה דלהכי לא הקדימו לחיתום דלא

ליגבי ממשעבדי שהרי (א) אי הוה קודם מתן מעות הוה ליה לפרושי אי נמי למיכתב הערבות בלא וא"ו דהיכא דלא כתב וא"ו לא קיימי

העדים עליה אלא מלתא צאפי כדמסיק צצ"ב צבסוף (דף קטו.)^(א) וקשה לפי' ר"ת הואיל ומוקי להאי כתיבת ערבות שהוא שטר

גמור להתחייב צו כשמוסר לו צפני עדים מההיא טעמא שמחוייב שום דבר יתחייב לו שיעבד נכסים נמי ע"י עדי מסירה כמו אס ליה ממנו

דעדי מסירה מפקי ליה לקלג דמנוכת צכמה דוכתי ור"ת הביא ראייה לדצריו מירושלמי דרבי יוחנן וריש לקיש אמרי צבה"ג שלא נתחייב

לו קודם לכך דפריך צמה נתחייב זה לזון את את אשתו לא כן אמר רבי יוחנן ורשב"ל הכותב שטר חוב לחצירו צחוקת שהוא חייב ונמצא

שאני חייב אינו חייב לו כלום ואף על פי שלפי הירושלמי קשה דרבי יוחנן אדרבי יוחנן אין לחוש דצכמה דוכתי פליג אגמרא שלנו:

הנושא את האשה פרק שנים עשר כתובות קב.

תא שמע כתב לכהן שאני חייב כו' חייב ליתן לו חמש סלעים.

השתא סלקא דעתין דהאי חייב משום שנחייב לו ונשתעבד

ע"י השטר ולהכי צנו אינו פדוי ומשני שאני התם דמשועבד ליה

מדאורייתא פירוש להכי יכול הכא להתחייב ע"י השטר שיש עליו

קצת שעבוד אצל צמקוס דליכא

שעבוד לא מני למשתעבד בשטרא:

חייב ליתן לו חמש סלעים. וצכי

האי גונאז מיירי דאי לאו

הכי מאי קמ"ל דמיחייב:

לברור לו כהן. אפי' צמכרי

כהונה מיירי דמסתמא

קנה בלא כתיבה כדמוכת צשליה

כל הגט (גיטין ג.) ומיהו לריק כתיבה

דלא ליהדר ציה והוא מני לשנויי

שכתב לו משום דלא לימא ליה פרעתי

הואיל ובשטר גמור מיירי:

אי הכי בנו אמאי אינו פדוי.

כלומר הוה ליה למימר דליהוי

פדוי לכשיצא ליד כהן דנהי דקודם

צצא לידו דינא הוא דאינו פדוי דהא

ליכא עליה אלא שעבוד צעלמא מ"מ

כשיגיעו לידו אמאי אין צנוי פדוי

ובצרייתא משמע דאינו פדוי לגמרי:

אמאי אינו פדוי דערצא כו'.

וא"ת עולא לית ליה דרבי

יוחנן דלמר חייב דאצטריך ליה

לפרושי טעמא משום שלא יאמרו

פודין בשטרות וי"ל דאצטריך לפרושי

הכי משום דמיירי צכל ענין אפילו

כתב לו שאני חייב לו ה' סלעים

לפדיון ואפי' לא כתב לו הכי סתמא

עלֹמּו היתב אלא ואני ערב צעלמא כעין שלמעלה והשתא משמע הכא דערב היוצא אחר חיתום שטרות. ולא חתם עלֹמּו

היתב אלא ואני ערב צעלמא כעין שלמעלה והשתא משמע הכא דערב היוצא אחר חיתום שטרות מיחייב משום דחשיב כמודה שנשעה

ערב בשעת מתן מעות וקשה לרבי דלא משמע הכי בסוף פ"ב דגיטין (דף כא. ושם) דלמרנין התם צעי רמי צר חמא היו מוחזקין

צטבאל שהיא שלה וגט כתוב עליה והרי היא יוצאה מתחת ידו כו' מהו מי אמרינן אקנויי אקניתא ניהליה או דלמא כו' וצעי למיפשט

רבא מערב היוצא אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין אלמא דחייב משום דשיעבד נפשיה כשחתם עלֹמּו בשטר ומשום הכי

פשיט שפיר דהא האי שטרא כשחתם צו הערב לאחר זמן כבר היה מסור למלוה והיחזק נכסי הערב משועבדין צו והא צעינן ספר

מקנה אי לאו דלקנייה ניהליה מלוה לערב וחתם והדר מסר ניהליה ואי מטעם הודאה מיחייב א"כ לא לריק שיהא קנוי לערב ואומר

רבי דלעולם מחמת הודאה מיחייב והכי פשט רבא דאי אמרת צשלמא צעלמא קני כה"ג משום הכי מיחשב הודאה דאלימא מילתא דשטר

וחשיבא הודאה אלא אי אמרת צעלמא לא מיחייב כה"ג אס כן הכא נמי לא אלימא מילתא דהאי שטרא ולא חשיב הודאה. מ"ר (א):

אליבא דבן ננס כ"ע אא פליגי. פירוש רבי יוחנן לא מני סבר כבן ננס ומימה לר"י דהואיל וצן ננס פליג אדרבי יוחנן דלא חשיב ליה

הודאה מנה ליה לרבי יוחנן דרבי ישמעאל סבירא ליה כותיה דהא צשליה צ"ב (דף קטו.)^(א) אמר רבי יוחנן גופיה חלוק היה היטב

ישמעאל אף בחנוק ודלמא דוקא בחנוק הוא דפליגי דרבי ישמעאל סבר משעבד נפשיה וצן ננס סבר דחנוק לא משעבד נפשיה אצל

צהודאה ל"פ כלל דמודה רבי ישמעאל דאניה הודאה ונראה לי דיש לדקדק מדקתני רישא ערב היוצא אחר חיתום שטרות ואי לא פליג רבי

ישמעאל צהודאה לא הוה ליה למיתני הכי אלא הוה ליה למימר דערב שלא צשעת מתן מעות משתעבד נפשיה אלא הא קמשמע לן

דאפילו תמני לומר דלא מיחייב משום דלא משעבד נפשיה הואיל ולא הוי צשעת מתן מעות מכל מקום מחמת הודאה מיחייב וכי מימא

ומנלן דבחנוק פליגי דלמא בזה דוקא פליגי יש לדקדק מדקאמר רבי ישמעאל למה והשיב לו הרי שהיה חונק ואם תמני לומר דמודה רבי

ישמעאל בחנוק דלא מיחייב א"כ היכי קאמר ליה למה לא יתחייב מטעם הודאה ומה השיבו הרי שהיה חונק אין הנדון דומה לראייה

אלא ודאי בחנוק נמי פליגי והכי קאמר לו למה לא יתחייב משום דמעכשיו הוא דמשעבד נפשיה וצוה שמעתי מר' דכרבי ור"ת מפרש

כולה סוגיא בזה השטר כעדי מסירה י"ל דלא חשיב האי שטר לאשתעבודי ציה כיון שאין כתוב צו שם הערב אלא כתיבתו דכיון שאין מוכיח

שצויה להשתעבד ולהתחייב לו מנה בשטר זה ובהא פליגי רבי יוחנן סבר אלימא מילתא דשטרא לאקנויי ציה בשטר זה כמו שהודה

צפני עדים ואין הדמיון טוב אלא אידי דנקט לעיל דלמר להו אתם עדי נקט נמי הכא כמ"ד להו אתם עדי דמי ואין לתמוה היכי

משתעבד בשטר זה הא אין מטלטלין נקנין בשטר דיש לומר דהואיל וטרה למכתב שטרא גמר ומשעבד נפשיה שהרי אפילו צאמירה צעלמא

יש דברים שנקנים כדקאמר צסמוך ועוד דשמעינן ליה לרבי יוחנן צבהצב (צ"ב דף מט.) הנותן מתנה מועעת לחצירו קנה אע"פ שלא

הגיע לידו דגמר ומקני הכא נמי מתוך שטרה ליתנס בשטר צבה"ג גמר ומקנה ומסיק כתנאי ערב היוצא אחר חיתום שטרות וחתם עלֹמּו

היתב אני פלוגי צן פלוגי ערב ומעכשיו הוא משתעבד ועכשיו אחיא שפיר ההיא דגיטין (דף כא. ושם) אצל לפי' הקונטרס דמטעם הודאה

לא כתב צו אלא ואני ערב ומסר לו השטר צפני עדים ופליגי צן ננס ורבי ישמעאל אי הויא הודאה אי לאו ואם תאמר אמאי לא הוי

שיעבד צוה השטר כעדי מסירה י"ל דלא חשיב האי שטר לאשתעבודי ציה כיון שאין כתוב צו שם הערב אלא כתיבתו דכיון שאין מוכיח

מכתיבתו שהוא מסרו לא מני לאשתעבודי ציה וא"ת אמאי נקט אחר חיתום שטרות ה"ה קודם חיתום דהוו מיפלגי וי"ל דלהכי נקט אחר

חיתום דקודם חיתום אין רגילות לכתוב לשון גרוע אצל לאחר חיתום רגילות הוא לכתוב לשון גרוע בשטר משום שההלואה צבר נעשית

ולפי' ר"ת דמיירי בשטר גמור ליכא למימר דהא דנקט לאחר חיתום משום דקודם חיתום גצי לכ"ע אפי' שלא צשעת מתן מעות דהא צן

ננס כריש לקיש ולדידיה לא מני לאישתעבודי בשטרא אלא להכי נקט לאחר חיתום דאז מוכחא מילתא דלאחר מתן מעות היה אצל קודם

חיתום מוכח מילתא דקודם מתן מעות הוא ובהא מודה צן ננס דמשתעבד אצל לאחר חיתום פליג דמוכחא מילתא דלאחר מתן מעות

הוא דאי קודם מתן מעות הוה להו לאקדומי לחיתום אלא לא יכלו להקדימו וכ"ת משום הא ליכא הוכחה דלהכי לא הקדימו לחיתום דלא

ליגבי ממשעבדי שהרי (א) אי הוה קודם מתן מעות הוה ליה לפרושי אי נמי למיכתב הערבות בלא וא"ו דהיכא דלא כתב וא"ו לא קיימי

העדים עליה אלא מלתא צאפי כדמסיק צצ"ב צבסוף (דף קטו.)^(א) וקשה לפי' ר"ת הואיל ומוקי להאי כתיבת ערבות שהוא שטר

גמור להתחייב צו כשמוסר לו צפני עדים מההיא טעמא שמחוייב שום דבר יתחייב לו שיעבד נכסים נמי ע"י עדי מסירה כמו אס ליה ממנו

דעדי מסירה מפקי ליה לקלג דמנוכת צכמה דוכתי ור"ת הביא ראייה לדצריו מירושלמי דרבי יוחנן וריש לקיש אמרי צבה"ג שלא נתחייב

לו קודם לכך דפריך צמה נתחייב זה לזון את את אשתו לא כן אמר רבי יוחנן ורשב"ל הכותב שטר חוב לחצירו צחוקת שהוא חייב ונמצא

שאני חייב אינו חייב לו כלום ואף על פי שלפי הירושלמי קשה דרבי יוחנן אדרבי יוחנן אין לחוש דצכמה דוכתי פליג אגמרא שלנו:

ינתנו

עין משפט נר מצוה

ו א מיי' פכ"ג מהל' אשיות הל' יג ופ"ו מהל' זכיה הל' יז טוש"ע אה"ע סימן נא:

ו ב מיי' פ"ח מהל' בטרות ה"ז טוש"ע יו"ד סי' שה סעיף ד:

ז ב מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכ' א סמג עשין

זד טוש"ע ח"מ סי' קכט

סעיף ד:

תוספות ר"ד

כתיבה זו הלווה אלא בינו

לבינו בלא דבר ועכשיו

בא להודות לו כך הוא

אם הודה לו בכתב כמו

שהודה לו בפה ולא